

1501240-17.2019.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... que o entorpecente destinava-se ao tráfico.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito para uso próprio, é importante dizer que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando, tão somente, a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal e, no caso, o delito já se encontra consumado pelo fato do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo Digital nº:

1501240-17.2019.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2291543/2019 - DEL.POL.PACAEMBU, 5016743 - DEL.POL.PACAEMBU, 610/19/114 -

DEL.POL.PACAEMBU, 2291543 - DEL.POL.PACAEMBU, 610/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU,

2291543 - DEL.POL.PACAEMBU, 610/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2291543 -

DEL.POL.PACAEMBU, 610/19/114 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DE JESUS MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública proposta pelo Ministério Público em face de VINÍCIUS DE JESUS MARTINS, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Pelo que consta na denúncia, em 15 de julho de 2019, por volta das 11 horas e 50 minutos, na Avenida José Galdino dos Santos, no Almocharifado, nesta cidade e Comarca de Pacaembu/SP, o acusado guardava e tinha em depósito, para fins inequívocos de entrega a terceiros, 138,61g (cento e trinta e oito grama e sessenta e uma centigramas) de "Tetrahidrocannabinol", popularmente conhecida como "maconha", substância entorpecente que causa dependência, sem autorização e em desacordo com a

determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo toxicológico definitivo às fls. 11-13.

Narra a peça acusatória que, durante a ronda na frente de trabalho localizada na Prefeitura Municipal de Pacaembu, os agentes penitenciários flagraram o acusado dispensando uma sacola dentro do almoxarifado. Pelo o que consta, após apreenderem a sacola, verificaram que havia 30 (trinta) invólucros. Segundo a acusação, o réu confessou ainda que havia ingerido 19 (dezenove) invólucros da mesma substância, os quais foram entregues espontaneamente após retornarem ao presídio.

O réu foi notificado, por meio de precatória, em 14 de maio de 2020 (fl. 86) e ofereceu defesa preliminar às fls. 94-95.

A denúncia foi recebida no dia 14 de julho de 2020 (fls. 100-101).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (gravação audiovisual). Ao final, ocorreu o interrogatório do réu (gravação audiovisual).

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público reiterou pela condenação do réu. Quanto à dosimetria, que seja não seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Defendeu ser impossível a substituição da pena e regime inicial fechado para o cumprimento da pena. A defesa, por sua vez, pediu pela improcedência da ação, sob o fundamento de que não há provas para ensejar um decreto condenatório, com base nos termos do artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Sentença proferida às fls. 146/151.

O Acórdão anulou a sentença às fls. 216/220.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade das provas.

Com efeito, prevê a Lei complementar nº 389/2010, no art. 8º:

As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário são, dentre outras, as seguintes:

III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: as atribuições deste cargo se dividem em:

6. custódia;

13. vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais.

15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas; Como se vê, é atribuição do Agente Penitenciário a custódia e vigilância externa dos sentenciados, sobretudo na fiscalização do trabalho externo autorizado pela autoridade competente, por meio de escolta. O acusado encontrava-se prestando serviços na Prefeitura, sendo visto cometendo a infração penal pelas autoridades responsáveis por sua fiscalização, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto ao flagrante e à apreensão de droga efetuada.

Destarte, o acusado foi apresentado à autoridade competente, nos termos do art. 304 do CPP, e foi advertido do direito de permanecer em silêncio e ter assistência de advogado de sua confiança na fase pré-processual (fls. 39). Portanto, resta afastada, também, a nulidade do processo já que assegurada a ampla defesa.

1. Autoria e materialidade

Adianto que a acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04-05, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 06, pelo laudo toxicológico de fls. 11-13 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual sorte, é evidente.

Não se ignora que o réu disse, em juízo (gravação audiovisual), que o agente Santille o abordou no almoço e perguntou sobre droga, sendo que não tinha nenhuma droga na mão. Relatou que havia comprado vinte bolinhas de maconhas com um traficante na Nova Pacaembu, tendo fumado uma e engolido as demais. Alegou que, na unidade, os agentes apareceram com uma sacola de droga afirmando que estava com ele. Contudo, asseverou que a sacola não era sua. Explicou que a droga foi comprada graças a ajuda de um familiar, que depositou o dinheiro na conta do traficante.

Disse que ligou para o familiar com o celular do traficante. Informou que, quando foi abordado pelos agentes, havia mais pessoas no local. Afirmou ser usuário de drogas desde seus 15 anos.

Sua tese, contudo, encontra-se dissociada dos demais elementos de prova.

A testemunha Santille Perosso de Moraes disse, na fase administrativa (fl. 22), que, na data dos fatos, estava realizando uma ronda de rotina em frente à Prefeitura de Pacaembu. Narrou que, ao entrar no almoxarifado, flagrou o sentenciado Vinicius dispensando uma sacola. Alegou que apreendeu a referida sacola e encontrou em seu interior 30 (trinta) invólucros de uma substância que aparentava ser maconha. Ainda, relatou que o acusado confessou ter engolido 19 (dezenove) invólucros da mesma substância, os quais entregou após retornar à unidade.

Em juízo (gravação audiovisual), disse que, no dia, foram realizar uma ronda de rotina no almoxarifado. Alegou que, no local, avistaram o réu jogando uma sacola no chão contendo uma certa quantidade de maconha, sendo que o acusado disse que tinha engolido mais drogas. Relatou que, onde foi dispensada a droga, havia somente o réu. Informou que, na unidade, recolheu a droga expelida pelo acusado.

A testemunha Luis Carlos Mota disse, na fase administrativa (fl. 23), que, na ocasião, estava junto com o agente Santille realizando uma ronda na frente de trabalho da Prefeitura de Pacaembu. Informou que localizou, dentro do almoxarifado, o acusado dispensando uma sacola, a qual possuía em seu interior 30 (trinta) invólucros de maconha. Relatou, ainda, que, após indagado, o réu confessou que havia engolido 19 (dezenove) invólucros de igual substância, que foram entregue espontaneamente pelo sentenciado.

Em juízo (gravação audiovisual), disse que, na ocasião, estavam realizando uma ronda de rotina no almoxarifado e, chegando ao local, encontraram o réu dispensando uma sacola que continha os ilícitos dentro. Informou que, posteriormente, o acusado disse que havia engolido mais alguns invólucros, os quais foram expelidos na unidade e foram recolhidas pelo agente Santille. Afirmou que somente havia o réu no local em que foi jogada a sacola. Informou que avistou o réu jogando a sacola nos fundos do almoxarifado. Relatou que pegaram a droga e encaminharam o sentenciado para a unidade.

E, saliento, “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Também, do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Como se vê, os relatos das testemunhas de acusação são harmônicos e coerentes no sentido de indicar que a droga fora localizada em posse do réu. Ademais, a forma de acondicionamento das substâncias indica com firmeza que o entorpecente destinava-se ao tráfico.

Quanto ao pedido de desclassificação do delito para uso próprio, é importante dizer que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando, tão somente, a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal e, no caso, o delito já se encontra consumado pelo fato do agente guardar em depósito o entorpecente, para entrega e consumo de terceiros, o que restou fartamente demonstrado no caso.

Nesse sentido: “Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”. (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de

Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Ressalto, ademais, que, pela prova produzida nos autos, é possível concluir que a droga encontrada com o acusado não era destinada ao uso próprio, conforme alega a defesa. Foram apreendidos 138,61 gramas de substância Tetrahidrocanabidiol (THC), quantidade razoável de drogas, que estava fracionada em diversos invólucros (49 papérolas). Não bastasse, o fato de que o réu é usuário de drogas não é suficiente para descaracterização do crime de tráfico de drogas.

A condenação do acusado é, portanto, medida de justiça.

Passo, então, à dosimetria da pena.

2. Dosimetria

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Não há maus antecedentes a serem considerados.

Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. Igualmente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto serão valoradas na última etapa. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, majoro a pena em 1/6 em razão da reincidência (processo nº 0035067-80.2017.8.26.0050 à fl. 70), a totalizar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na última fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Ademais, considerando a reincidência do réu, não incide ao caso a causa de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nessa medida, ao fim da dosimetria, resta a pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras do réu.

Considerando a reincidência e o quantum fixado, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

Do mesmo modo, inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direito, assim como a suspensão condicional do processo.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência, condeno VINÍCIUS DE JESUS MARTINS à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Ressalto que o réu poderá apelar em liberdade, visto que não há nada a justificar a atual restrição de tal direito.

Custas na forma da lei (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado os benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto ao entorpecente apreendido, conforme o art. 58, §1º, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), caso ainda não realizado, determino que seja oficiada à autoridade policial, para que proceda à incineração destes.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1)

Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CE e art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a condenação do acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art. 809); 3) Expeça-se a guia para execução definitiva da pena; 4) Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Servirá a presente sentença, por cópia digitada, como mandado de intimação.

P.R.I.C.

Pacaembu, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA